

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 chaouel 1418 - 3 février 1998

141^{ème} année

N° 10

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 98-204 du 8 janvier 1998, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'Etat	259
Nomination de chefs de bureau	259
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général des services publics ...	259

Ministère de la Justice

Attribution de la nationalité tunisienne	259
--	-----

Ministère des Finances

Nomination d'un chargé de mission	260
---	-----

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 23 janvier 1998, portant délégation de signature	260
--	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-198 du 20 janvier 1998, relatif à la rectification des tableau et plan annexés au décret n° 88-320 du 26 février 1988, relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Matmata El Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Nezough Geblaoui)	260
Décret n° 98-199 du 20 janvier 1998, relatif à la rectification des tableau et plan annexés au décret n° 88-1678 du 28 septembre 1988, relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Ouled M'hamed du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite zone irriguée)	260

Décrets n°s 98-200 et 201 du 20 janvier 1998, relatifs à l'attribution de terres collectives à titre privé	261
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 janvier 1998, complétant l'arrêté du 7 juillet 1992, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de la qualification des médecins pour l'exercice en qualité de spécialistes et de compétents	262
Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession d'audioprothésiste de libre pratique	262
Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique	263
Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession de physiothérapeute de libre pratique.....	264
Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession d'orthoptiste de libre pratique	265
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 8 janvier 1998, portant approbation du manuel de procédures de la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat	266
Ministère des Communications	
Décret n° 98-202 du 26 janvier 1998 , fixant les modalités et les conditions d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes	266
Arrêté du Premier ministre du 8 janvier 1998, fixant les taux de la bourse à servir aux élèves des divers cycles de formation de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis	269
Ministère de l'Industrie	
Arrêtés du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998, relatifs à des permis de recherche	269
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 98-252 du 26 janvier 1998 , portant modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse	272
Cessation de fonctions de chefs de cellules	272

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-204 du 8 janvier 1998, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 79-383 du 27 avril 1979, portant statut particulier des urbanistes de l'Etat, tel qu'il a été modifié par le décret n° 96-2378 du 13 décembre 1996,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour retraite, tel qu'il est modifié par le décret n° 91-812 du 25 mai 1991,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur général d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels et notamment son article quatre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué au profit des urbanistes de l'Etat une indemnité spécifique dite "indemnité d'urbanisme".

Art. 2. - L'indemnité visée à l'article premier ci-dessus est servie mensuellement et à terme échu.

Elle est soumise à l'impôt sur le revenu aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès selon la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, l'indemnité d'urbanisme visée à l'article premier est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature et notamment l'indemnité d'ingénierie et les indemnités d'études de projets et de contrôle d'exécution des projets.

Art. 4. - Le montant mensuel de l'indemnité d'urbanisme est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Grades

Taux mensuel de l'indemnité
(en dinars) à compter du 1/07/1997

- Urbaniste général	495,000 D
- Urbaniste en chef	440,000 D
- Urbaniste principal	385,000 D
- Urbaniste divisionnaire	332,000 D
- Urbaniste	320,000 D

Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997 relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels, sont applicables aux agents bénéficiaires de l'indemnité d'urbanisme, nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale ou d'emplois expressément assimilés.

Art. 6. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-196 du 23 janvier 1998.

Monsieur Khemaïs Abdelli, contrôleur des dépenses, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses du ministère de l'éducation relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministère.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-197 du 23 janvier 1998.

Madame Amel Htira épouse Dkhil contrôleur des dépenses, est chargée des fonctions de chef de bureau régional de contrôle des dépenses du gouvernorat de Tunis relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministère.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général des services publics au titre de l'année 1997

Monsieur Abdelhay M'zoughi

Madame Faouzia Lamouchi épouse M'chirgui.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 98-205 du 6 janvier 1998.

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Monsieur Abdallah Khalil Ben Mohamed Kamel Belkaïloul, né à Montpellier (France) le 18 février 1966.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 98-206 du 6 janvier 1998.

Monsieur Mohamed Hadj Mansour, administrateur général, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 23 janvier 1998, portant délégation de signature.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation du ministère du transport,

Vu le décret n° 96-891 du 24 avril 1996, chargeant Monsieur Abdelmajid Ben Abdallah, administrateur conseiller, des fonctions de sous directeur des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport,

Vu le décret n° 97-1964 du 11 octobre 1997, portant nomination du ministre du transport,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelmajid Ben Abdallah, administrateur conseiller, sous directeur des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport, est habilité à signer par délégation du ministre du transport tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 1998.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-198 du 20 janvier 1998, relatif à la rectification des tableau et plan annexés au décret n° 88-320 du 26 février 1988, relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Matmata El Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Nezough Gueblaoui).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret n° 88-320 du 26 février 1988, relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Matmata El Jedida,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata El Jedida de la délégation de Matmata El Jedida en date du 20 novembre 1992 relatif à la rectification de la superficie des parcelles n° 2 et 3 mentionnées dans les tableau et plan annexés au décret n° 88-320 du 26 février 1988 susvisé, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata El Jedida le 14 janvier 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 décembre 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 décembre 1995,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata El Jedida de la délégation Matmata El Jedida consignées dans son procès verbal en date du 20 novembre 1992, approuvées par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata El Jedida en date du 14 janvier 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès en date du 6 décembre 1994 et homologuées par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 décembre 1995 et qui sont relatives à la rectification de la superficie des parcelles n° 2 et 3 mentionnées dans les tableau et plan annexés au décret n° 88-320 du 26 février 1988 susvisé et ce, conformément au tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1998.

P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Décret n° 98-199 du 20 janvier 1998, relatif à la rectification des tableau et plan annexés au décret n° 88-1678 du 28 septembre 1988, relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Ouled M'hamed du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite zone irriguée).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret n° 88-1678 du 28 septembre 1988, relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Ouled M'hamed,

Vu les deux procès verbaux de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Jedid en date du 19 novembre 1992, concernant la correction d'une erreur manifeste relative à la superficie de la parcelle n° 11 et relative à l'omission du nom de l'un des attributaires de la parcelle n° 25. Les deux parcelles sont indiquées dans le tableau et le plan annexés au décret n° 88-1678 du 28 septembre 1988 susvisé,

Les deux procès verbaux susvisés sont approuvés par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid et le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid respectivement le 5 décembre 1994 et le 22 mars 1995, l'un d'eux a été homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 3 mai 1996 et l'autre en date du 26 mai 1996,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les deux décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed (zone irriguée) de la délégation de Souk Jedid (délégation de Meknassy anciennement) qui sont consignées dans ses deux procès verbaux en date du 19 novembre 1992, approuvées par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid dans ses deux procès verbaux en date du 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid dans ses deux procès verbaux en date du 22 mars 1995, et qui ont été homologuées par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières l'un d'eux en date du 3 mai 1996 et l'autre en date du 26 mai 1996 et ce en ce qui concerne la correction de l'erreur relative à la superficie de la parcelle n° 11 mentionnée dans le tableau et le plan annexés au décret n° 88-1678 du 28 septembre 1988 et à l'omission du nom de l'un des attributaires de la parcelle n° 25 desdits tableau et plan susvisés et ce, conformément aux deux tableaux annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1998.

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 98-200 du 20 janvier 1998, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Mohamed Ben Saâd du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Mohamed Ben Saâd).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Mohamed Ben Saâd de la délégation de Regueb en date du 10 juillet 1995, relatif à l'attribution à titre privé d'une

terre collective dite Ouled Mohamed Ben Saâd et ayant perdu sa vocation agricole, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 décembre 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Mohamed Ben Saâd de la délégation de Regueb, relatives à l'attribution à titre privé d'une terre collective dite Ouled Mohamed Ben Saâd et ayant perdu sa vocation agricole et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 10 juillet 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 décembre 1997 et ce conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1998.

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 98-201 du 20 janvier 1998, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Nasr (concernant la terre collective dite zone El Barka et Oued Jmal) du gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Nasr de la délégation d'Om Larais en date du 9 février 1993 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite zone El Barka et Oued Jmal, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'Om Larais les 7 et 15 juillet 1993, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 23 juin 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Nasr de la délégation d'Om Larais relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite zone El Barka et Oued Jmal et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 9 février 1993, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'Om Larais les 7 et 15 juillet 1993, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 23 juin 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires

foncières le 9 septembre 1997, et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1998.

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 janvier 1998, complétant l'arrêté du 7 juillet 1992, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de la qualification des médecins pour l'exercice en qualité de spécialistes et de compétents.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste et notamment son article 24,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale et notamment son article 23,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 7 juillet 1992, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de la qualification des médecins pour l'exercice en qualité de spécialistes et de compétents,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale,

Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins,

Arrête :

Article unique. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé un paragraphe quatre ainsi qu'il suit :

4) spécialités de techniciens médico-militaires :

- direction et logistique médico-militaire,
- médecine de la plongée sous-marine,
- médecine aéronautique et spatiale,
- hygiène nucléaire.

Tunis, le 23 janvier 1998.

*Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession d'audioprothésiste de libre pratique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique telle que modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 14 décembre 1993, fixant le modèle du registre-journal dont la tenue par les personnes autorisées à exercer une profession paramédicale de libre pratique est obligatoire,

Arrête :

Article premier. - L'octroi de l'autorisation d'exercice de la profession d'audioprothésiste de libre-pratique est soumis au dépôt d'un dossier auprès du siège du gouvernement ou de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente.

Ce dossier comprend les pièces suivantes :

1 - une demande d'autorisation d'exercice de la profession, au nom du ministre de la santé publique, rédigée sur papier timbré et indiquant notamment l'adresse de l'établissement,

2 - une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'audioprothésiste ou à l'attestation d'équivalence s'il s'agit d'un diplôme obtenu à l'étranger,

3 - une photocopie de la carte d'identité nationale. S'il s'agit d'une personne étrangère, il faut présenter un document d'identité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

4 - un certificat médical attestant que l'intéressé est apte physiquement à exercer la profession d'audioprothésiste,

5 - un extrait du casier judiciaire daté de moins d'une année.

S'il s'agit d'une personne morale, le dossier doit comprendre, outre les pièces ci-dessus mentionnées pour chacun des associés, les statuts de la société.

Art. 2. - L'autorisation d'exercice n'est accordée qu'après vérification par les services compétents du ministère de la santé publique de la conformité du local et des équipements aux normes fixées par le présent arrêté.

Le refus de l'autorisation doit être motivé.

Art. 3. - L'audioprothésiste procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire indiquant le port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal.

Art. 4. - Pour la mise en œuvre de l'appareillage prescrit par le médecin, l'audioprothésiste est habilité à effectuer les bilans audiométriques.

Art. 5. - Les actes dispensés par l'audioprothésiste sont payés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. - Outre le registre-journal prévu par la législation et la réglementation en vigueur, l'audioprothésiste doit tenir sous sa responsabilité une fiche individuelle de soins par patient.

Ces fiches de soins doivent être conservées conformément à la législation en vigueur relative aux archives.

Art. 7. - Le local de l'audioprothésiste de libre pratique doit être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement réservé à l'exercice de la profession et remplissant les conditions de propreté, d'hygiène et de sécurité.

Il doit être suffisamment aéré, chauffé, pourvu d'eau et d'électricité et doit comprendre :

- une salle d'attente

- une salle d'appareillage d'une superficie de 8 m² au minimum. Le niveau de bruit ne doit pas dépasser 55 décibels en courbe C et 40 décibels en courbe A

- un bloc sanitaire comprenant une toilette et un lave-mains
- un laboratoire équipé et isolé de la salle d'appareillage quand il y a fabrication d'embouts.

Le sol doit être revêtu de carrelages lavables et les murs enduits d'une matière résistante aux multilavages à l'eau et aux détergents.

Art. 8. - Le local d'exercice de l'audioprothésiste de libre pratique doit être signalé par une plaque placée à la porte de l'établissement et éventuellement à l'entrée de l'immeuble où se trouve celui-ci.

Les seules indications qu'un audioprothésiste est autorisé à mentionner sur la plaque sont : les nom, prénom, titres, numéro de téléphone et horaire de travail.

Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm x 30 cm.

Art. 9. - L'établissement d'audioprothésiste doit être pourvu des équipements nécessaires suivants :

- 1 audiomètre tonal et vocal avec sortie sur champ libre
- 1 impédance-mètre
- 1 peep-show ou un réflexe d'orientation conditionné
- 1 réactomètre
- 1 otoscope
- 1 stéthoscope
- 1 seringue pour prise d'empreinte.

Art. 10. - L'audioprothésiste doit porter une blouse blanche et un badge comportant sa photo, son nom et prénom et maintenir le local en état de constante propreté.

Tunis, le 17 janvier 1998.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique tel que modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 14 décembre 1993, fixant le modèle du registre-journal dont la tenue par les personnes autorisées à exercer une profession paramédicale de libre pratique est obligatoire,

Arrête :

Article premier. - L'octroi de l'autorisation d'exercice de la profession d'orthophoniste de libre-pratique est soumis au dépôt d'un dossier auprès du siège du gouvernement ou de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente.

Ce dossier comprend les pièces suivantes :

1 - une demande d'autorisation d'exercice de la profession, au nom du ministre de la santé publique, rédigée sur papier timbré et indiquant notamment l'adresse de l'établissement,

2 - une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'orthophoniste ou à l'attestation d'équivalence s'il s'agit d'un diplôme obtenu à l'étranger,

3 - une photocopie de la carte d'identité nationale. S'il s'agit d'une personne étrangère, il faut présenter un document d'identité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

4 - un certificat médical attestant que l'intéressé est apte physiquement à exercer la profession d'orthophoniste,

5 - un extrait du casier judiciaire daté de moins d'une année.

S'il s'agit d'une personne morale, le dossier doit comprendre, outre les pièces ci-dessus mentionnées pour chacun des associés, les statuts de la société.

Art. 2. - L'autorisation d'exercice n'est accordée qu'après vérification par les services compétents du ministère de la santé publique de la conformité du local et des équipements aux normes fixées par le présent arrêté.

Le refus de l'autorisation doit être motivé.

Art. 3. - L'orthophoniste de libre pratique ne dispense ses actes professionnels que sur prescription médicale.

Art. 4. - Pour la mise en œuvre de traitement prescrit par le médecin, l'orthophoniste est habilité à effectuer les bilans orthophoniques.

Art. 5. - Les actes dispensés par l'orthophoniste sont payés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. - Outre le registre-journal prévu par la législation et la réglementation en vigueur, l'orthophoniste doit tenir sous sa responsabilité une fiche individuelle de soins par patient.

Ces fiches de soins doivent être conservées conformément à la législation en vigueur relative aux archives.

Art. 7. - Le local d'exercice d'orthophoniste de libre pratique doit être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement réservé à l'exercice de la profession et remplissant les conditions de propreté, d'hygiène et de sécurité.

Il doit être suffisamment aéré, chauffé, pourvu d'eau et d'électricité et doit comprendre :

- une salle d'attente
- une salle d'examen et de rééducation
- un bloc sanitaire comprenant une toilette et un lave-mains.

Le sol doit être revêtu de carrelages lavables et les murs enduits d'une matière résistante aux multilavages à l'eau et aux détergents.

Art. 8. - Le local d'exercice d'orthophoniste de libre pratique doit être signalé par une plaque placée à la porte de l'établissement et éventuellement à l'entrée de l'immeuble où se trouve celui-ci.

Les seules indications qu'un orthophoniste est autorisé à mentionner sur la plaque sont : les nom, prénom, titres, numéro de téléphone et horaire de travail.

Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm x 30 cm.

Art. 9. - Le local d'orthophoniste doit être pourvu des équipements nécessaires suivants :

- une batterie de tests de langage
- un matériel didactique
- une boîte de guides-langue

- un amplificateur de rééducation
- une série d'instruments à percussion et à souffle
- une table de relaxation
- un magnétophone.

Art. 10. - L'orthophoniste doit porter une blouse blanche et un badge comportant sa photo, son nom et prénom et maintenir le local en état de constante propreté.

Tunis, le 17 janvier 1998.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession de physiothérapeute de libre pratique.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret du 9 septembre 1948, portant réglementation de la profession de masseur gymnaste médical en Tunisie,

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique telle que modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 14 décembre 1993, fixant le modèle du registre-journal dont la tenue par les personnes autorisées à exercer une profession paramédicale de libre pratique est obligatoire,

Arrête :

Article premier. - L'octroi de l'autorisation d'exercice de la profession de physiothérapeute de libre pratique est soumis au dépôt d'un dossier auprès du siège du gouvernorat ou de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente.

Ce dossier comprend les pièces suivantes :

1 - une demande d'autorisation d'exercice de la profession, au nom du ministre de la santé publique, rédigée sur papier timbré et indiquant notamment l'adresse de l'établissement,

2 - une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du physiothérapeute ou à l'attestation d'équivalence s'il s'agit d'un diplôme obtenu à l'étranger,

3 - une photocopie de la carte d'identité nationale. S'il s'agit d'une personne étrangère, il faut présenter un document d'identité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

4 - un certificat médical attestant que l'intéressé est apte physiquement à exercer la profession de physiothérapeute,

5 - un extrait du casier judiciaire daté de moins d'une année.

S'il s'agit d'une personne morale, le dossier doit comprendre, outre les pièces ci-dessus mentionnées pour chacun des associés, les statuts de la société.

Art. 2. - L'autorisation d'exercice n'est accordée qu'après vérification par les services compétents du ministère de la santé publique de la conformité du local et des équipements aux normes fixées par le présent arrêté.

Le refus de l'autorisation doit être motivé.

Art. 3. - Le physiothérapeute de libre pratique ne peut pratiquer ses actes que sur la base d'une ordonnance médicale.

Art. 4. - Pour la mise en œuvre des traitements prescrits par le médecin, le physiothérapeute est habilité à effectuer les bilans stato-morphologique, ostéo-articulaire, neuro-musculaire et fonctionnel. Ces bilans servent également à assurer la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

Art. 5. - Les actes dispensés par le physiothérapeute sont payés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. - Outre le registre-journal prévu par la législation et la réglementation en vigueur, le physiothérapeute doit tenir sous sa responsabilité une fiche individuelle de soins par patient.

Ces fiches de soins doivent être conservées conformément à la législation en vigueur relative aux archives.

Art. 7. - Le local d'exercice du physiothérapeute de libre pratique doit être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement réservé à l'exercice de la profession et remplissant les conditions de propreté, d'hygiène et de sécurité.

Il doit être suffisamment aéré, chauffé, pourvu d'eau et d'électricité et doit comprendre :

- une salle d'attente
- une ou plusieurs salles de rééducation d'une superficie totale de 70 m² au minimum
- un bloc sanitaire comprenant une toilette et un lave-mains et une douche.

Le sol doit être revêtu de carrelages lavables et les murs enduits d'une matière résistante aux multilavages à l'eau et aux détergents.

Art. 8. - Le local du physiothérapeute de libre pratique doit être signalé par une plaque placée à la porte de l'établissement et éventuellement à l'entrée de l'immeuble où se trouve celui-ci.

Les seules indications qu'un physiothérapeute est autorisé à mentionner sur la plaque sont : les nom, prénom, titres, numéro de téléphone et horaire de travail.

Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm x 30 cm.

Art. 9. - Le local du physiothérapeute doit être pourvu des équipements nécessaires suivants :

- 2 tables de massage
- 2 tables de rééducation
- 2 tabourets
- 1 table de coude 0,80 x 0,50 m
- 3 paravents
- 1 banc suédois
- 1 espalier
- 2 tapis de rééducation 1 m x 2 m
- 1 appareil d'infrarouge
- 1 vélo ergonomique
- 1 appareil à tension artérielle
- 1 gonimètre
- 1 pèse-personne
- 1 plateau canadien
- 1 jeu de plateaux instables pour rééducation proprioceptive
- 1 paire de cannes canadiennes
- 1 série de draps et de serviettes
- 1 paire de béquilles sous axillaires

- 2 cannes tripodes
- 1 déambulateur
- 1 cage de pouliothérapie
- 5 poulies
- 2 jeux de sacs de sable allant de 250 g à 5 kg
- 4 mousquetons
- 4 tendeurs
- 2 sangles de fixation
- 2 sangles de suspension
- 2 chevillères
- 2 genouillères
- 2 babouches (enfants et adultes)
- 2 cuissards
- 2 bracelets
- 2 poignets de traction
- 1 collier de traction cervicale
- 1 fil à plomb
- 1 toise
- 2 jeux d'altères allant de 500 g à 4 kg
- 1 miroir quadrillé
- 1 appareil d'aérosol
- 1 vibromasseur
- 1 réfrigérateur
- des élingues ou cordages
- des essies «S»
- des coussins ordinaires et de rééducation.

Art. 10. - Les produits et les accessoires qu'un physiothérapeute est autorisé à détenir sont les suivants :

- pommades antalgiques
- pommades anti-inflammatoires
- crèmes
- gels
- fango
- plâtre
- bandes de gaze
- matériel pour confection des attelles
- contentions souples adhésives et non adhésives.

Art. 11. - Le physiothérapeute doit porter une blouse blanche et un badge comportant sa photo, son nom et prénom et maintenir le local en état de constante propreté.

Tunis, le 17 janvier 1998.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1998, fixant les conditions spécifiques à l'exercice de la profession d'orthoptiste de libre pratique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique telle que modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 14 décembre 1993, fixant le modèle du registre-journal dont la tenue par les personnes autorisées à exercer une profession paramédicale de libre pratique est obligatoire,

Arrête :

Article premier. - L'octroi de l'autorisation d'exercice de la profession d'orthoptiste de libre-pratique est soumis au dépôt d'un dossier auprès du siège du gouvernorat ou de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente.

Ce dossier comprend les pièces suivantes :

1 - une demande d'autorisation d'exercice de la profession, au nom du ministre de la santé publique, rédigée sur papier timbré et indiquant notamment l'adresse de l'établissement,

2 - une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'orthoptiste ou à l'attestation d'équivalence s'il s'agit d'un diplôme obtenu à l'étranger,

3 - une photocopie de la carte d'identité nationale. S'il s'agit d'une personne étrangère, il faut présenter un document d'identité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

4 - un certificat médical attestant que l'intéressé est apte physiquement à exercer la profession d'orthoptiste,

5 - un extrait du casier judiciaire daté de moins d'une année.

S'il s'agit d'une personne morale, le dossier doit comprendre, outre les pièces ci-dessus mentionnées pour chacun des associés, les statuts de la société.

Art. 2. - L'autorisation d'exercice n'est accordée qu'après vérification par les services compétents du ministère de la santé publique de la conformité du local et des équipements aux normes fixées par le présent arrêté.

Le refus de l'autorisation doit être motivé.

Art. 3. - L'orthoptiste de libre pratique ne dispense ses actes professionnels que sur prescription médicale.

Art. 4. - Les actes dispensés par l'orthoptiste sont payés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 5. - Outre le registre-journal prévu par la législation et la réglementation en vigueur, l'orthoptiste doit tenir sous sa responsabilité une fiche individuelle de soins par patient.

Ces fiches de soins doivent être conservées conformément à la législation en vigueur relative aux archives.

Art. 6. - Le local d'exercice d'orthoptiste de libre pratique doit être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement réservé à l'exercice de la profession et remplissant les conditions de propreté, d'hygiène et de sécurité.

Il doit être suffisamment aéré, chauffé, pourvu d'eau et d'électricité et doit comprendre :

- une salle d'attente
- une salle d'examen et de rééducation
- un bloc sanitaire comprenant une toilette et un lave-mains.

Le sol doit être revêtu de carrelages lavables et les murs enduits d'une matière résistante aux multilavages à l'eau et aux détergents.

Art. 7. - Le local d'exercice d'orthoptiste de libre pratique doit être signalé par une plaque placée à la porte de l'établissement et éventuellement à l'entrée de l'immeuble où se trouve celui-ci.

Les seules indications qu'un orthoptiste est autorisé à mentionner sur la plaque sont : les nom, prénom, titres, numéro de téléphone et horaire de travail.

Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm x 30 cm.

Art. 8. - Le local d'orthoptiste doit être pourvu des équipements nécessaires suivants :

- synoptophore
- boîte de prismes
- barres de prismes verticales et horizontales
- baguette de Maddox
- baguette de verres rouges
- un cache-oeil
- un face à main rouge et vert (de worth)
- point de fixation mural
- ophtalmoscope (visuscope)
- test de lancaster
- test de vision des couleurs
- verres striés de bagolini
- échelle d'acuité visuelle de près et de loin
- un cache rouge.

Art. 9. - L'orthoptiste doit porter une blouse blanche et un badge comportant sa photo, son nom et prénom et maintenir le local en état de constante propreté.

Tunis, le 17 janvier 1998.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 8 janvier 1998, portant approbation du manuel de procédures de la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'équipement et de l'habitat tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 décembre 1997,

Vu la circulaire du premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures de la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel de procédures de la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés d'appliquer ledit manuel de procédures.

Art. 3. - Le directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique est chargé, chaque fois que cela est jugé nécessaire, d'actualiser ce manuel après coordination avec les parties concernées.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 1998.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Slaheddine Belaid

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 98-202 du 26 janvier 1998, fixant les modalités et les conditions d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 portant organisation du commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant création de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990, fixant les modalités et les conditions de la gestion des terminaux des télécommunications,

Vu le décret n° 91-366 du 13 mars 1991, fixant les tarifs des télécommunications, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-777 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 91-1837 du 2 décembre 1991, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions techniques et administratives d'exploitation d'un centre public de télécommunications ou publitel,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l'administration et les usagers,

Vu le décret n° 97-82 du 20 janvier 1997 fixant les tarifs postaux et financiers applicables dans le régime intérieur,

Vu le décret n° 97-562 du 31 mars 1997 portant organisation du ministère des communications,

Vu l'arrêté du 16 mars 1991, portant fixation du prix de vente de l'impulsion aux réseaux des centres publics des télécommunications,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

Au sens du présent décret, on entend par centre public des télécommunications le local destiné à l'exploitation des services des télécommunications autorisés par le ministre chargé des télécommunications, en vue de les fournir au public au moyen de terminaux de télécommunications connectés au réseau public des télécommunications commuté.

La liste des terminaux des télécommunications dont l'exploitation est autorisée dans les centres publics des télécommunications est fixée au cahier des charges fixant les conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics des télécommunications tel que prévu à l'article 3 du présent décret.

On entend par centre public des postes le local destiné à l'exploitation, par les particuliers, des services postaux autorisés par le ministre chargé de la poste en vue de les fournir au public. Ces locaux peuvent être fournis par les particuliers ou par le ministre chargé de la poste.

Ces services englobent notamment la vente des timbres-postes, des produits philatéliques et la mise à la disposition des clients d'équipements appropriés pour recevoir leur courrier collecté, transporté et distribué par les services du ministre chargé de la poste.

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - Les centres publics des télécommunications sont classés selon le nombre de terminaux installés et le mode de leur exploitation. Les centres publics des postes sont classés selon le nombre des boîtes postales installées.

Un arrêté du ministre chargé de la poste et des télécommunications fixe le classement de ces centres.

Art. 3. - Les conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes sont fixées par des cahiers des charges approuvés par arrêté du ministre chargé de la poste et des télécommunications.

Art. 4. - Toute personne désirant exploiter un centre public des télécommunications ou un centre public des postes fourni par les particuliers doit être préalablement autorisée par le gouverneur de la région dont relève le siège du centre et ce, après avis de la commission régionale d'autorisation prévue à l'article 8 du présent décret.

Est soumise à la même procédure toute demande de changement de la catégorie du centre exploité.

Art. 5. - Tout postulant à l'exploitation d'un centre public des télécommunications ou d'un centre public des postes ne doit pas se trouver dans une situation d'incompatibilité pour exercer une activité commerciale conformément à la législation en vigueur.

Art. 6. - L'autorisation est accordée à titre personnel, elle ne peut être cédée au tiers que par autorisation du gouverneur de la région concernée après avis de la commission compétente prévue à l'article 8 du présent décret.

Art. 7. - Il est créé auprès du ministre chargé de la poste et des télécommunications, une commission de suivi de l'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

Cette commission est chargée notamment de donner son avis sur :

- la modification et l'actualisation des cahiers des charges relatifs à l'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

- les dossiers d'obtention des autorisations d'exploitation des centres publics des postes fournis par le ministre chargé de la poste. Elle est également chargée de donner son avis sur les dossiers relatifs au retrait de ces autorisations.

- les dossiers qui lui sont soumis par le ministre chargé de la poste et des télécommunications concernant les questions relatives aux autorisations et à l'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

- toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la poste et des télécommunications et se rapportant à la promotion des activités des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

La commission de suivi de l'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes est présidée par le ministre chargé de la poste et des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- deux représentants du ministre chargé de la poste et des télécommunications,
- un représentant de l'office national des télécommunications,
- un représentant de la profession.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé de la poste et des télécommunications sur proposition des départements, des entreprises et des organismes concernés les plus représentatifs.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre de jour communiqué aux membres au moins une semaine avant la réunion de la commission.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des techniques des communications relevant du ministre chargé des télécommunications.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués à ses membres dans les dix jours suivant la date de la réunion de la commission.

Art. 8. - Il est créé auprès du gouverneur de chaque région, une commission régionale d'octroi des autorisations d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes fournis par les particuliers.

Cette commission est chargée de donner son avis sur les demandes d'obtention des autorisations d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes fournis par les particuliers. Elle est également chargée de donner son avis sur les dossiers relatifs au retrait des autorisations.

La commission est présidée par le gouverneur ou son représentant, elle est composée des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur,
- le représentant régional du ministre chargé du commerce,
- un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications,
- le représentant régional de l'office national des télécommunications,
- le receveur régional des postes,
- un représentant de la profession.

Les membres de la commission sont nommés par le gouverneur sur proposition des départements, des entreprises et des organismes concernés les plus représentatifs.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre de jour communiqué aux membres au moins une semaine avant la réunion de la commission.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du ministère chargé des télécommunications.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués à ses membres dans les dix jours suivant la date de la réunion de la commission.

Art. 9. - Le gouverneur peut délivrer un accord de principe aux postulants à l'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes fournis par les particuliers, après avis de la commission régionale d'autorisation prévue à l'article 8 ci-dessus.

Pour les centres publics des télécommunications, l'octroi de l'accord de principe est subordonné aux disponibilités techniques du réseau des télécommunications.

L'accord de principe habilite le demandeur à accomplir les démarches relatives à l'aménagement du local et l'installation des équipements nécessaires à l'exploitation du service objet de la demande conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 3 du présent décret.

L'accord de principe est octroyé pour une durée de 3 mois à compter de la date de son obtention.

CHAPITRE 2

DE L'EXPLOITATION DES CENTRES PUBLICS DES TELECOMMUNICATIONS

Art. 10. - Les demandes d'autorisation d'exploitation des centres publics des télécommunications sont adressées aux services régionaux relevant de l'office national des télécommunications. Elles doivent comporter les documents suivants :

- une fiche de renseignement fournie par les services sus-indiqués dûment remplie et signée par le demandeur de l'autorisation
- le bulletin n° 3 du demandeur de l'autorisation datant de moins de 3 mois.
- une étude présentant le projet proposé
- un exposé détaillé des services que l'exploitant se propose de fournir.

Un accusé de réception est délivré au demandeur de l'autorisation contre dépôt de son dossier.

Art. 11. - L'autorisation d'exploitation des centres publics des télécommunications est accordée au vu d'un rapport de constat établi par les services de l'office national des télécommunications en présence de l'exploitant et après présentation de l'attestation de validité du local et de protection des incendies délivrée par la collectivité publique locale dont relève le centre concerné.

Ce rapport concerne la constatation de la conformité de l'installation des équipements et l'aménagement du local aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 3 du présent décret et relatif aux conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics des télécommunications.

Art. 12. - Le prix de vente des services des télécommunications aux exploitants des centres publics des télécommunications est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

CHAPITRE 3

DE L'EXPLOITATION DES CENTRES PUBLICS DES POSTES

Art. 13. - Les demandes d'autorisation d'exploitation des centres publics des postes fournies par les particuliers sont adressées aux recettes régionales des postes dont relève le lieu d'implantation du centre objet de la demande. Elles doivent comporter les documents suivants :

- une fiche de renseignement fournie par les services sus-indiqués dûment remplie et signée par le demandeur de l'autorisation

- le bulletin n° 3 du demandeur de l'autorisation datant de moins de 3 mois

- une étude présentant le projet proposé.

Un accusé de réception est délivré au demandeur de l'autorisation contre dépôt de son dossier.

Art. 14. - Le ministre chargé de la poste peut octroyer les autorisations d'exploitation des centres publics des postes fournis par le ministre chargé de la poste sur concours après avis de la commission de suivi prévue à l'article 7 du présent décret.

Art. 15. - L'autorisation d'exploitation des centres publics des postes fournie par les particuliers est accordée au vu d'un rapport de constat établi par les services de la recette régionale des postes en présence de l'exploitant et après présentation de l'attestation de validité du local et de protection des incendies délivrée par la collectivité publique locale dont relève le centre concerné.

Ce rapport concerne la constatation de la conformité de l'installation des équipements et l'aménagement du local aux dispositions du cahier des charges prévues à l'article 3 du présent décret et relatifs aux conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics des postes.

Art. 16. - Les prestations postales doivent être fournies conformément aux conditions et modalités appliquées par le ministre chargé de la poste. Cette dernière fournit les timbres et imprimés postaux.

Il est interdit aux exploitants de recevoir et de distribuer les correspondances remises à eux directement par les clients.

Art. 17. - Le montant de l'abonnement annuel aux boîtes postales exploitées dans le cadre des centres publics des postes et les tarifs appliqués aux correspondances envoyées aux centres publics des postes, ainsi que les modalités de rémunération des exploitants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la poste.

CHAPITRE 4

LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

Art. 18. - Nonobstant les sanctions pénales prévues par la législation en matière de poste et télécommunications, et la législation relative à l'exercice du commerce et à la protection du consommateur, les infractions au présent décret et aux cahiers des charges prévues à l'article 3 ci-dessus donnent lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation après avis de la commission compétente.

Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents habilités conformément à la législation en vigueur.

Art. 19. - Le ministre chargé de la poste et des télécommunications ou le gouverneur peuvent prononcer la suspension immédiate de l'autorisation au cas où l'exploitant commet une faute professionnelle grave. Dans ce cas, il est procédé à la suspension des lignes téléphoniques et à l'arrêt de la distribution du courrier au centre.

Un dossier circonstancié doit être transmis à la commission compétente. La situation de l'exploitant doit être régularisée conformément à l'article 21 du présent décret dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de suspension.

Art. 20. - L'autorisation peut être retirée définitivement par le ministre chargé de la poste et des télécommunications ou par le gouverneur après avis de la commission compétente notamment dans les cas suivants :

- la dissolution ou la faillite de la personne morale agréée
- la faillite de la personne physique agréée

L'autorisation peut également être retirée définitivement des personnes physiques agréées en cas de condamnation à plus de trois mois fermes d'emprisonnement pour corruption faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.

Art. 21. - Les faits reprochés à l'exploitant autorisé doivent faire l'objet d'un rapport motivé établi par les services régionaux du ministère chargé de la poste et des télécommunications.

Un rappel au règlement doit être envoyé à l'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la date de la constatation des faits reprochés.

L'exploitant doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses observations aux services régionaux du ministère chargé de la poste et des télécommunications par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date du rappel au règlement.

Au terme de ce délai et si les faits reprochés persistent, les services régionaux du ministère chargé de la poste et des télécommunications établissent un rapport circonstancié qu'ils adressent à la commission compétente qui peut proposer le retrait provisoire ou le retrait définitif de l'autorisation.

La durée du retrait provisoire ne peut pas excéder 6 mois.

Le président de la commission doit convoquer l'exploitant pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission.

Art. 22. - La décision de retrait de l'autorisation doit être notifiée à l'exploitant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 23. - En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exploitation d'un centre public des postes conformément aux articles 18, 19 et 20 du présent décret, le ministère chargé de la poste assurera la continuité de la fourniture des services fournis par le centre.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 24. - Les exploitants autorisés à la date de la publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour présenter un nouveau dossier d'autorisation dans les formes et les conditions du présent décret. Sont exemptés des conditions relatives à la nature et au nombre des équipements ainsi que la surface du local, les centres exploités conformément au cahier des charges en vigueur avant la publication du présent décret.

Art. 25. - L'exploitation des prestations postales et des services des télécommunications peut être autorisée au sein d'un même centre public. Cette exploitation est soumise à l'obtention préalable des autorisations relatives à l'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes.

Art. 26. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé n° 91-1837 du 2 décembre 1991.

Art. 27. — Les ministres de l'intérieur, des finances du commerce et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1998

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 8 janvier 1998 fixant le taux de la bourse à servir aux élèves des divers cycles de formation de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 90-96 du 1er novembre 1990 portant création de l'école supérieure des postes et des télécommunications de tunis,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi des finances pour la gestion 1997,

Vu le décret n° 93-668 du 29 mars 1993 fixant la mission et l'organisation administrative de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis,

Vu le décret n° 93-669 du 29 mars 1993, fixant le cadre général des études et des conditions d'obtention des diplômes de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 mars 1988 fixant le taux de la bourse à servir aux élèves des divers cycles de formation de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis tel que modifié ou complété par l'arrêté du 4 octobre 1988,

Arrête :

Article premier. - Le montant mensuel de la bourse accordée aux élèves poursuivant leurs études supérieures à l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis est fixé comme suit :

- Bourse servie aux élèves inscrits aux cycles de formation des techniciens supérieurs.....55 dinars
- Bourse servie aux élèves inscrits en première et deuxième année du cycle de formation des ingénieurs.....60 dinars
- Bourse servie aux élèves inscrits en troisième année du cycle de formation des ingénieurs.....80 dinars

Art. 2. - La bourse prévue à l'article premier ci-dessus est accordée durant douze (12) mois.

Art. 3. - Le montant annuel de l'allocation supplémentaire d'entretien destinée à couvrir les frais de fournitures scolaires est fixé à l'équivalent d'une mensualité de bourse.

Art. 4. - sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du Premier ministre sus-visé du 7 mars 1988 tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 octobre 1988.

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1997-1998 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 1998

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998 portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Enfidha".

Le ministre de l'industrie

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 78-55 du 26 octobre 1978 portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 26 mai 1978 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société "Buttes Resources Ltd (BUTTES) d'autres part,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-visé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 27 septembre 1978 portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Enfidha" au profit d'ETAP et Buttes,

Vu l'arrêté du 18 juin 1980 portant cession partielle des intérêts de Buttes dans le permis Enfidha au profit des sociétés Svenska, Nefta Gaz et Agip (Africa) Ltd «AGIP»,

Vu l'arrêté du 18 février 1982 portant extension de la superficie du permis Enfidha et cession totale des intérêts de Buttes dans le permis Enfidha au profit des sociétés AGIP et Svenska,

Vu l'arrêté du 12 octobre 1982 portant 1er renouvellement du permis Enfidha au profit d'ETAP, Agip et Svenska,

Vu l'arrêté du 4 juin 1985 portant 2ème renouvellement du permis Enfidha au profit d'ETAP et AGIP,

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission du permis Enfidha aux dispositions du décret-loi sus-visé,

Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 portant 3ème renouvellement du permis Enfidha au profit d'ETAP et AGIP,

Vu l'arrêté du 25 février 1988 portant extension de la superficie du permis «Enfidha»,

Vu l'arrêté du 20 février 1990 portant extension de la superficie du permis «Enfidha»,

Vu l'arrêté du 21 juillet 1990 portant 4ème renouvellement du permis Enfidha au profit d'ETAP et AGIP,

Vu l'arrêté du 7 août 1990 portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession «Maâmoura»,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1992 portant 5ème renouvellement du permis «Enfidha» au profit d'ETAP et AGIP,

Vu l'arrêté du 16 février 1993 portant réduction du délai prévu par l'article 26 du décret sus-visé du 1er janvier 1953,

Vu l'arrêté du 16 avril 1993 portant extension de la superficie du permis «Enfidha»,

Vu l'arrêté du 31 août 1994, portant cession partielle des intérêts d'«AGIP Africa Ltd» dans le permis Enfidha au profit de la société «Oil Company Lukoil»,

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 portant extension de la durée du cinquième renouvellement du permis «Enfidha»,

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 portant cession totale des intérêts de «Oil Company Lukoil» dans le permis Enfidha au profit de la société «AGIP Africa Ltd» et sixième renouvellement dudit permis,

Vu l'arrêté du 1er octobre 1996 portant extension de la superficie du permis «Enfidha»,

Vu la lettre du 23 juillet 1982 relative à la notification d'abandon du permis Enfidha par «Nafta Gaz»,

Vu la lettre du 2 janvier 1985 relative à la notification d'abandon du permis Enfidha par «Svenska»,

Vu la lettre en date du 4 juin 1987 par laquelle «AGIP Africa Ltd» a notifié la cession totale de ses intérêts au profit de sa filiale «AGIP Tunisia BV»,

Vu la demande déposée le 2 juillet 1997 à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société AGIP Tunisia BV ont sollicité une extension de 64 kilomètres carrés de la superficie du permis Enfidha,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 29 juillet 1997,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de 64 kilomètres carrés, soit 16 périmètres élémentaires de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis «Enfidha» portant la surface totale du dit permis à 1404 kilomètres carrés soit 351 périmètres élémentaires.

Le permis ainsi étendu est délimité, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret sus-visé du 1er janvier 1953, par les numéros de repères et les sommets figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	N° de repères
BLOC A	
1	404 758
2	416 758
3	416 760
4	422 760
5	422 762
6	424 762
7	424 764
8	430 764
9	430 758
10	428 758
11	428 756
12	426 756
13	426 752
14	424 752
15	424 750
16	422 750
17	422 748
18	420 748
19	420 746
20	404746
21/1	404 758
BLOC B	
22	392 744
23	402 744
24	402 730
25	408 730
26	408 708
27	394 708
28	394 716
29	392 716
30/22	392 744
BLOC C	
31	376 714
32	392 714
33	392 696
34	380 696
35	380 704
36	376 704
37/31	376 714
BLOC D	
38	402 690
39	408 690
40	408 684
41	420 684
42	420 682
43	422 682
44	422 680
45	424 680
46	424 678

Sommets	N° de repères
47	434 678
48	434 680
49	448 680
50	448 674
51	438 674
52	438 670
53	436 670
54	436 668
55	424 668
56	424 676
57	408 676
58	408 680
59	406 680
60	406 682
61	402 682
62/38	402 690

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 78-55 du 26 octobre 1978, ainsi que par le décret sus-visé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 sus-visé.

Tunis, le 8 janvier 1998

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998 portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis «Jebel Oust»

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines:

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-visé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 92-92 du 26 octobre 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 12 décembre 1991 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société Maxus Tunisia Inc (Maxus) d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 12 mars 1992 portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Jebel Oust",

Vu l'arrêté du 18 avril 1995, portant cession partielle des intérêts de la société «Maxus Tunisia Inc», dans le permis «Jebel Oust» au profit de la compagnie «Deilman Erdöl Erdgas GmbH (D.E.E.)»,

Vu l'arrêté du 16 avril 1996, portant extension d'une année de la période initiale du permis «Jebel Oust»,

Vu l'arrêté du 5 septembre 1997, portant 1er renouvellement du permis «Jebel Oust»,

Vu la lettre du 10 mars 1995 par laquelle «Deilman Erdöl Erdgas GmbH» a notifié le changement de sa dénomination en Preussag Energie GmbH «Preussag»,

Vu la lettre du 19 octobre 1995 par laquelle Maxus a notifié son retrait du permis «Jebel Oust»,

Vu la demande déposée le 5 septembre 1997 à la direction générale des mines, demande par laquelle Preussag Energie GmbH a sollicité l'autorisation de céder une partie de ses intérêts dans le permis «Jebel Oust» au profit de la société Premier Exploration El Jem tunisia Inc,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 septembre 1997,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession partielle des intérêts de la société «Preussag Energie GmbH» dans le permis «Jebel Oust» au profit de la société «premier Exploration el Jem Tunisia Inc».

Suite à cette cession, les pourcentages de participation des cotitulaires de ce permis seront comme suit :

Entreprise tunisienne d'activités pétrolières : 50%

Preussag Energie GmbH : 25%

Premier Exploration El Jem Tunisia Inc 25%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 1998

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, située au lieu dit «El Mohguer», gouvernorat du Kef

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande, enregistrée à la direction générale des mines le 24 octobre 1997 sous le n° 635.992, par laquelle l'office national des mines a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit «El Mohguer», gouvernorat du Kef, carte de Tajerouine à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 24 rue 8601 zone industrielle la Charguia est autorisé sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est le «signal de Koudiat El Hamra», altitude 580 mètres, latitude 39G98'91'', longitude : 6G81'34'', carte de Tajerouine à l'échelle 1/50.000.

Limite nord : Est une ligne droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 3405,86 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite (B-C) de direction nord-sud passant à 5229,49 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Est une ligne droite (C-D) de direction Est-ouest passant à 1405,86 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 3229,49 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du permis.

Tunis, le 8 janvier 1998

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998 portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit «Jebel Oum Edeboua», gouvernorat du Kef,

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II,

Vu l'arrêté du 28 décembre 1994, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 622,363, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit «Jebel Oum Edeboua», au profit de l'office national des mines,

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 24 octobre 1997 sous le n° 635.993, présentée par l'office national des mines,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 22 décembre 2000 inclus, le permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 622.363, institué par l'arrêté du 23 décembre 1994.

Art. 2. - Au cours de la période de validité visée à l'article premier ci-dessus, le permissionnaire devra effectuer des travaux de recherche utiles régulièrement poursuivis représentant une dépense correspondant au minimum à la valeur de 14.400 heures de travail et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 1er janvier 1953 sus-visé.

Art. 3. - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 8 janvier 1998

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-252 du 26 janvier 1998, portant modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu les procès-verbaux de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse daté du 20 septembre 1997 et du 13 novembre 1997 et le plan y annexé tels qu'ils sont approuvés par le ministre de l'agriculture en date du 22 décembre 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont définitivement approuvés les travaux de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse insérés dans les procès verbaux datés du 20 septembre 1997 et du 13 novembre 1997 et le plan y annexé tels qu'ils sont approuvés par le ministre de l'agriculture en date du 22 décembre 1997 et relatifs à la modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-101 du 16 janvier 1986.

Les modifications visées à l'alinéa précédent sont effectuées pour l'implantation d'une usine de papier ouate de cellulose sur une parcelle de terrain d'une superficie de 15 ha sise à Enfidha, distraite du plan de lotissement n° 52738 des titres fonciers n°s 6648 et 19033.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Décret n° 98-207 du 8 janvier 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rabeh Bouazizi, médecin vétérinaire en qualité de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Joumine» au commissariat régional au développement agricole de Bizerte et ce à compter du 1er octobre 1997.

Décret n° 98-208 du 8 janvier 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Béchir Trabelsi, médecin vétérinaire en qualité de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (Sejnane) au commissariat régional au développement agricole de Bizerte et ce à compter du 1er octobre 1997.